

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ACADÊMICO

Nome: _____ Matrícula: _____

AVALIAÇÃO A2 – DIREITO E LEGISLAÇÃO EM INFORMÁTICA

Valor: 6.0

Nota:

Instruções:

- a) Leia atentamente os enunciados das questões antes de respondê-las;
- b) Utilize caneta azul ou preta, sem rasuras;
- c) Grafia legível.

1. (0.5) O perito, ao avaliar um periciando, constatou que “O periciando apresentava comportamento de aproximação indesejada, obsessiva, intrusivas, de fazer contato com a vítima e controlar sua vida, induzindo-a ao medo.” Assinale a alternativa que apresenta o fenômeno que mais se aproxima do caso.

- A. Stalking.
- B. Rapist.
- C. Phishing.
- D. Ameaça.
- E. Estelionato.

2. (0.5) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD) e os conceitos expressos na LGPD, assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de encarregado.

- A. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
- B. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
- C. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
- D. Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

3. (0.5) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Assinale um tipo de dado que não se enquadra na categoria de dados sensíveis.

- A. Convicção religiosa.
- B. Dados biométricos.
- C. Data de nascimento.
- D. Filiação a sindicatos.
- E. Origem étnica.

4. (0.5) O Marco Civil da Internet, criado por meio da Lei nº 12.965/2014, tem como um de seus princípios básicos o fato de que o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma igual quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Isso significa, na prática, que todas as

informações que trafegam na rede devem ser tratadas da mesma forma, navegando na mesma velocidade, sendo ilegal o uso de recursos como, por exemplo, *traffic shaping*. Esse princípio básico do Marco Civil da Internet chama-se:

- A. Isonomia de dados.
- B. Neutralidade de rede.
- C. Finalidade social da rede.
- D. Preservação da natureza participativa da rede.
- E. Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede.

5. (0.5) Os crimes contra a honra estão previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.

Assim, analise o caso a seguir: *Ciclano por meio das redes sociais passou a publicar mensagens que dizia que Fulana era "tapada" e "retardada", devido as notas que havia retirado na escola.*

No caso em questão, Ciclano incidiu em que crime?

6. (1.0) A empresa JJ Tecnologia LTDA, localizada na cidade de Palmas-TO, realizou aporte de capital no montante de R\$ 100.000,00 reais para o início de suas atividades. Ocorre que a empresa conta somente com um sócio, o sr. Jânio Júnior. Após muitos anos de atividade a empresa passou por dificuldades durante o período da pandemia de COVID, necessitando assim buscar auxílio junto a um banco, sendo levantado o valor de R\$ 150.000,00 em nome da empresa. Diante da situação hipotética, responda:

- a. Em caso de inadimplemento da empresa JJ, qual é a obrigação desta considerando o tipo empresarial para o ressarcimento dos valores frente ao patrimônio do sócio? Explique.
- b. No que consiste a desconsideração da Personalidade Jurídica.

7. (1.0) A mesma empresa JJ Tecnologia contratou o Sr. Silvano Malfatti para que prestasse serviços de desenvolvimento. Para isso, solicitou que o mesmo realizasse abertura de empresa em seu nome, o que foi feito. O Sr. Silvano então começou a prestar serviços se dirigindo ao local de segunda a sextas, recebendo ordens do sr. Jânio, bem como pagamento para isso no valor de R\$ 10.000,00, com a respectiva emissão da nota fiscal pela prestação dos serviços. Os produtos desenvolvidos pelo contratado eram repassados pela JJ Tecnologia para o Governo do Estado do Tocantins, que se utilizava da solução. Mais uma vez, diante da situação narrada, responda:

- a. A situação narrada configura-se uma burla ao sistema de emprego formal? Quais as consequências legais podem decorrer dessa relação?
- b. Qual a responsabilidade do Governo do Estado do Tocantins, caso venha a ser acionada pelo Sr. Silvano Malfatti?

8. (1.0) Quanto a previsão da Responsabilidade Civil do Código Civil Brasileiro, cite:

- a. qual a importância do entendimento da responsabilidade para o profissional de TI?
- b. dê um exemplo de situações no qual isto possa impactar o profissional.

9. (0,5). Com o intuito de se recuperar de problemas financeiros causados pela pandemia, o Sr. Jânio resolveu vender sua empresa para o Sr. Silvano. Ocorre que passado 1 ano, o Sr. Jânio resolveu abrir nova empresa para atuar no mesmo ramo de desenvolvimento de software, mas agora na cidade de Goiânia-GO. Assim:

- a. Tal atitude é autorizada pelo Código Civil Brasileiro? Há alguma vedação? Explique.